관계기업투자주식 취득 시 이연법인세 인식

질의회신 Reference

□ [2019-I-KQA006] 이연법인세 최초 인식 예외 적용 여부 질의

관련 회계기준

□ 기업회계기준서 제1012호 '법인세' 문단 15, 22, 23, 39, 42

색인어

□ 관계기업투자주식 취득, 이연법인세, 일시적 차이

이 자료는 한국회계기준원이 접수한 질의와 이에 대한 회신을 요약한 것으로 이 자료상의 회신을 참조하여 회계처리할 때에는 다음과 같은 주의가 요구됩니다.

동 질의에 대한 회신은 주어진 질의에서 제시된 조건 및 사실 등을 전제로 도출된 것으로, 이 조건 또는 사실 등과 동일하지 않은 상황(중요한 사항의 누락 또는 변경 포함)에서는 회신 결과가 달라질 수 있습니다. 그러므로 이 자료상의 회신은 일반화된 지침으로 사용할 수 없습니다.

한국회계기준원의 질의회신요약은 공개 시점에 유효한 관련 기준 등에 근거하여 작성한 것이므로 회계기준의 제·개정으로 변경될 수 있으며 국제회계기준위원회(IASB) 또는 국제회계기준해석위원회(IFRS IC)의 새로운 의견이 있을 경우 적절한 절차를 거쳐 변경되거나 새로운 의견으로 대체될 수 있습니다.

관계기업투자주식 취득 시 이연법인세 인식

배경 및 질의

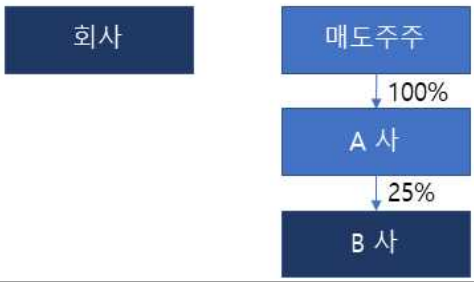
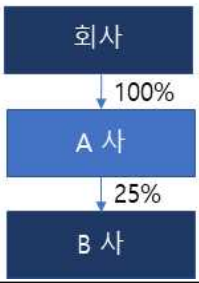
1 회사는 20X1년에 A사의 주식을 100% 취득하였다. A사는 B사가 발행한 주식의 약 25%를 관계기업투자주식으로 보유하고 있었으며, 그 외에 다른 자산은 보유하고 있지 않다.

2 회사의 A사 주식 취득 거래가 기업회계기준서 제1103호 '사업결합'에 따른 사업결합에 해당하지 않는다고 판단하여 사업결합이 아닌 자산의 취득거래로 처리하였으며, 회사의 연결재무제표에서 A사가 보유한 B사의 주식을 관계기업투자주식으로 회계처리 하였다.

3 회사의 연결재무제표 상 B사 주식의 취득금액(100억원)과 세무기준액(10억원)이 상이하여 가산할 일시적차이(90억원)가 발생하였다.

4 회사가 A사의 주식을 취득한 결과, 회계이익이나 과세소득(세무상결손금)에는 영향이 없었다.

회사의 A사 주식 취득 전·후 기업 간 지분 관계

주식매매 거래 전	주식매매 거래 후
	

5 **회사의 연결재무제표에서 B사의 지분을 관계기업투자주식으로 최초 인식할 때 기업회계기준서 제1012호 '법인세' 문단 15(2)를 적용하여 이연법인세 부채를 인식하지 않는 회계처리는 적절한 것인지?**

회신

6 회사가 관계기업주식 최초 인식 시 발생하는 가산할 일시적차이는 기업회계기준서 제1012호 문단 15의 '종속기업, 지점 및 관계기업에 대한 투자자산 그리고 공동약정 투자지분과 관련된 가산할 일시적차이에 대하여는 문단 39에 따라 이연법인세부채를 인식한다'에 따라 동 기준서 문단 39를 적용하여 이연법인세부채 회계처리를 하는 것이 타당하다. 따라서 회사는 관계기업투자주식과 관련된 가산할 일시적차이에 대해 이연법인세부채를 인식하도록 하되, ① 회사가 관계기업투자주식과 관련하여 발생한 가산할 일시적차이의 소멸시점을 통제할 수 있고, ② 예측가능한 미래에 일시적차이가 소멸하지 않을 가능성이 높다는 조건을 모두 만족하는 정도까지는 가산할 일시적차이에 따른 이연법인세부채를 인식하지 않는다.

판단근거

7 기업회계기준서 제1012호 문단 15는 ① 원칙적으로 모든 가산할 일시적차이에 대해 이연법인세부채를 인식하지만, ② 영업권을 최초로 인식하는 거래나, 자산 또는 부채가 최초로 인식되는 거래가 사업결합거래가 아니고 거래 당시 회계이익이나 과세소득에 영향을 미치지 아니하는 거래에 대해 이연법인세부채를 인식하지 않는 예외를 두고 있으며, ③ 종속기업, 지점 및 관계기업에 대한 투자자산 그리고 공동약정 투자지분과 관련된 가산할 일시적차이에 대하여는 동 기준서 문단 39에 따라 이연법인세부채를 인식하도록 하고 있다.

8 회사가 관계기업투자주식을 최초 인식 시 이와 관련하여 발생한 가산할 일시적차이가 기업회계기준서 제1012호 문단 15(2)의 요건을 충족하더라도, 동 기준서 문단 39에 따라 이연법인세부채를 인식하는 것이 타당하다.

9 기업회계기준서 제1012호 문단 39에 따르면, 관계기업에 대한 투자자산과 관련된 모든 가산할 일시적 차이에 대하여 이연법인세부채를 인식하도록 하되, 관계기업의 투자자가 일시적차이의 소멸시점을 통제할 수 있고, 예측가능한 미래에 일시적차이가 소멸하지 않을 가능성이 높다는 조건을 모두 만족하는 정도까지는 이연법인세부채를 인식하지 않는다.

10 한편, 기업회계기준서 제1012호 문단 42에 따르면, 관계기업에 대한 투자자는 그 관계기업을 지배하지 않으며 일반적으로 배당정책을 결정할 수 없다고 설명하고 있다. 따라서 관계기업의 투자자가 관계기업 투자자산에 대한 일시적차이의 소멸시점을 통제할 수 있는 경우(예: 관계기업의 배당 및 청산을 통제할 수 있는 법적·계약적 권리가 있는 경우 등)가 아니라면, 투자자는 관련 이연법인세부채를 인식해야 한다.

참고 자료

[관계기업투자주식 취득 시 이연법인세 인식]

이 참고자료는 'K-IFRS 질의회신 요약'에 대한 이용자의 이해를 돕기 위해 한국회계기준원의 실무 담당자가 질의회신 논의과정에서 다양하게 검토한 사항 등을 정리한 것이므로 'K-IFRS 질의회신 요약'과 일관되지 않는 내용이 포함될 수 있습니다. 또한, 이 참고자료는 한국회계기준원과 회계처리기준위원회의 공식적인 견해를 나타내지 않으며 'K-IFRS 질의회신 요약'을 구성하지 않습니다.

질의자의 의문사항

부1 기업회계기준서 제1012호 '법인세' 문단 15[1]는 이연법인세부채 인식에 대한 원칙과 예외사항을 제시하고 있다.

부2 회사가 A사의 주식을 취득한 거래는 사업결합에 해당하지 않고, 해당 주식을 취득한 결과 회계이익이나 과세소득(세무상결손금)에 영향이 없었으므로, 기업회계기준서 제1012호 문단 15(2)의 조건만을 고려하면 이연법인세 인식 예외의 조건을 충족한 것으로 보일 수도 있다.

부3 그러나 문단 15의 후단 단서에서 관계기업투자주식 등에 대해서는 별도로 규정하고 있으므로 질의자는 회사가 ① 관계기업투자주식을 최초로 인식하는 거래에 대해 일반적인 자산의 최초 인식 예외규정(기업회계기준서 제1012호 문단 15(2))을 적용해야 하는지, 아니면 ② 관계기업투자주식에 관련된 규정(동 기준서 문단 39)을 적용해야 하는지 질의하였다.

질의에서 제시된 견해

부4 이연법인세 최초 인식 예외적용 여부에 대한 상반된 견해는 다음과 같다.

(견해 1) 자산의 최초 인식에 해당하므로 이연법인세부채를 인식할 필요 없음
자산, 부채의 최초 인식에 대한 규정은 기업회계기준서 제1012호 문단 15(1), 15(2)에서 설명하고 있고, 동 문단 15의 관계기업 등에 대한 투자의 규정은 자산, 부채의 최초 인식이 아닌 상황을 규정하고 있는 것으로 이해해야 한다. 질의는 관계기업투자주식을 재무제표에 '최초로 인식'하는 상황이므로 동 기준선 문단 15(1), 15(2)를 먼저 적용할 수 있다. 이 경우, 이연법인세부채는 계상할 필요가 없다.

1) 15 모든 가산할 일시적차이에 대하여 이연법인세부채를 인식한다. 다만, 다음의 경우에 발생하는 이연법인세부채는 인식하지 아니한다.
(1) 영업권을 최초로 인식할 때
(2) 자산 또는 부채가 최초로 인식되는 거래가
(가) 사업결합거래가 아니고,
(나) 거래 당시 회계이익이나 과세소득(세무상결손금)에 영향을 미치지 아니하는 거래
그러나 종속기업, 지점 및 관계기업에 대한 투자자산 그리고 공동약정 투자지분과 관련된 가산할 일시적차이에 대하여는 문단 39에 따라 이연법인세부채를 인식한다.

(견해 2) 자산의 최초인식에 해당하더라도, 이연법인세부채를 인식
기업회계기준서 제1012호 문단 15의 관계기업 등에 대한 투자자산의 규정은 자산, 부채의 최초 인식뿐만 아니라 관계기업 등에 대한 투자와 관련된 모든 상황을 규정하고 있다. 따라서 관계기업 투자자산의 최초 인식이라고 하더라도, 해당 규정을 동 기준서 문단 15(1), 15(2)보다 우선 적용해야 한다. 이 경우, 동 기준서 문단 39에 따라 회계처리해야 한다.

검토과정에서 논의된 내용

관계기업투자주식 최초 인식 시 이연법인세부채 인식 여부

부5 기업회계기준서 제1012호 문단 15의 관계기업 등에 대한 투자자산의 규정은 동 문단의 첫 문장의 위상과 같다. 즉, 관계기업 등에 대한 투자자산은 일반적인 자산과 다르므로 동 문단의 규정과 다른 별도의 규정(동 기준서 문단 39)을 두는 것이라고 보는 것이 타당하다. 따라서 관계기업투자주식을 최초로 인식하는 경우에도 동 기준서 문단 15(2)의 규정이 아닌 동 기준서 문단 39에 따라 법인세 관련 회계처리를 할 필요가 있다.

부6 참고로 일부 글로벌 회계법인의 매뉴얼[2]에서도 기업회계기준서 제1012호 문단 15(2)는 관계기업 투자 등에 관련된 일시적 차이에는 적용되지 않는다는 점을 명시하고 있다.

부7 기업회계기준서 제1012호 문단 39[3]는 최초 취득에 대한 별도의 예외사항을 제시하고 있지 않으므로 원칙적으로 이연법인세부채를 인식해야 하고, 특정 요건을 충족하는 범위 내에서만 이연법인세부채를 인식하지 않을 수 있다.

부8 투자자산에 대한 일시적차이가 소멸하는 예로서 투자자가 해당 자산을 매각하거나 그 투자자산으로부터 수취하는 배당 등을 통해 자산의 장부금액이 줄어드는 경우를 들 수 있다. 자산의 매각은 투자자의 일방적인 의사로 결정되나, 피투자자의 배당

---

2) EY International GAAP 2019 Volume 2 p.2379
These exceptions to the recognition principles do not apply to deductible temporary differences associated with investments in subsidiaries, branches and associates, and interest in joint arrangements, which are subject to further detailed provisions of IAS12.

3) 39 다음의 두 가지 조건을 모두 만족하는 정도까지를 제외하고는 종속기업, 지점 및 관계기업에 대한 투자자산과 공동약투자지분과 관련된 모든 가산할 일시적차이에 대하여 이연법인세부채를 인식한다.
(1) 지배기업, 투자자, 공동기업 참여자 또는 공동영업자가 일시적차이의 소멸시점을 통제할 수 있다.
(2) 예측가능한 미래에 일시적차이가 소멸하지 않을 가능성이 높다.

은 상황에 따라 다를 수 있다.

부9 투자자가 지배기업인 경우에는 종속기업에 대해 배당정책을 포함한 재무 의사 결정을 할 수 있을 것이므로, 종속기업 투자자산에 대한 일시적차이의 소멸시점을 통제할 수 있을 것이다. 만약 지배기업이 예측가능한 미래에 배당 등을 통해 해당 일시적차이가 소멸하지 않도록 의사결정을 내리는 경우에는 이연법인세부채를 인식하지 않을 수 있을 것이다. 그렇지만 투자자가 피투자자에게 유의적인 영향력을 행사하는 관계기업투자주식의 경우에는 상황이 다르다.

부10 관계기업투자주식과 관련된 일시적차이가 관계기업의 배당 또는 청산 등으로 소멸할 수 있으므로 이연법인세부채를 인식하지 않기 위해서는 기업이 피투자자인 관계기업의 배당 시기 및 금액과 청산 등의 의사결정을 통제할 수 있어야 한다. 그러나 일반적으로 관계기업 투자자는 관계기업의 그러한 의사결정을 통제하지 못할 것이므로 관계기업의 배당 또는 청산을 통제할 수 있는 법적·계약적 권리가 있는 경우 등과 같이 별도의 약정이 없는 한 이연법인세부채의 인식 예외 요건을 충족하기 어려울 것이다. 이 경우에는 관련 가산할 일시적차이에 대한 이연법인세부채를 재무제표에 인식하여야 할 것이다.